

1502234-78.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas somadas à confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio MATEUS SILVA DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502234-78.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502234-78.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON FRANCISCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 21h13min, na Rua Laura Fachini Tomaseto, nº 977, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JEFERSON FRANCISCO, qualificado à fl. 17, mantinha em depósito 4,97 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionada em 11 microtubos plásticos, e mais 15,8 gramas de cocaína na forma de crack, acondicionada em 51 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação preliminar de fls. 14/16 e laudo toxicológico de fls. 68/70). Segundo se apurou, o denunciado mantinha drogas no interior de sua casa para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais que, a partir de denúncia anônima, localizaram e apreenderam, em cima de um rack e embaixo de algumas roupas, 62 porções de cocaína na forma de crack. Na ocasião, o autuado admitiu que mantinha em depósito as drogas encontradas para fins de venda a consumo de terceiros. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas somadas à confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio MATEUS SILVA DE OLIVIERA como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu o regime inicial fechado.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, com os demais benefícios pertinentes ao réu.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 139/140.

No interrogatório, o acusado JEFERSON FRANCISCO disse que efetivamente tinha o entorpecente em depósito. Estava guardando o entorpecente porque devia dinheiro e estava sendo ameaçado de morte.

As testemunhas G.m. Marcio Fabiano da Silva e BRUNO ADLER GIANCATERINO disseram ter recebido notícia acerca de intensa movimentação de pessoas no local dos fatos. Foram verificar e perceberam que se tratava de uma casa sem muros. Lá encontraram o réu, o qual confessou que guardava o entorpecente destinado ao comércio, pois estava em dificuldade financeira. O réu permitiu seu ingresso na casa e lhe indicou o local onde a droga ilícita estava armazenada.

Bem provado o delito.

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os guardas civis narraram que o entorpecente ilícito foi encontrado na casa do acusado, em local indicado pelo próprio réu.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 34 será usada

como reincidência). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

O acusado é reincidente. Contudo, houve confissão, de forma que ficam compensadas as circunstâncias (Recurso repetitivo julgado pelo STJ, Tema 585).

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o réu não é primário.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois trata-se de crime hediondo.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO JEFERSON FRANCISCO à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A reincidência revela a reiteração criminal do condenado, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, de forma que indefiro apelo em liberdade. Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Se o caso, declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es).

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA